

TEMA 39

- El sistema de financiación de las CCAA de régimen común: necesidades globales de financiación y recursos adicionales que se integran en el sistema.
- Recursos financieros.
- Capacidad tributaria.
- La financiación de la Comunidad Valenciana: principios generales.
- La política tributaria de la Generalitat; especial referencia a la gestión de tributos propios y cedidos.
- Recursos de la Comunidad Valenciana.
- Competencias.
- Resolución de conflictos.



EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS CCAA DE RÉGIMEN COMÚN: NECESIDADES GLOBALES DE FINANCIACIÓN Y RECURSOS ADICIONALES QUE SE INTEGRAN EN EL SISTEMA

LA FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La entrada en vigor de la Constitución de 1978 lleva consigo la configuración del Estado autonómico y determina la necesidad de crear un sistema de financiación que garantice a las CCAA la obtención de los recursos necesarios para ejercer las competencias que iban asumiendo.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL SISTEMA



AUTONOMÍA FINANCIERA, que supone la libertad de las comunidades para decidir sobre sus gastos e ingresos, aunque no de forma absoluta, sino en relación con los demás principios (ART. 156.1).

COORDINACIÓN CON LA HACIENDA ESTATAL, como garantía de eficacia del funcionamiento del conjunto del estado autonómico (ART. 156.1).

SOLIDARIDAD, en cuanto equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio (ART. 138.1).

IGUALDAD, a los efectos de impedir que las diferencias entre estatutos impliquen privilegios económicos o sociales (ART. 138.2).

En relación con la financiación de las CCAA existen dos modelos de financiación: el **RÉGIMEN COMÚN Y EL RÉGIMEN FORAL**.

En España existen dos modelos de financiación de las Comunidades Autónomas: el **RÉGIMEN COMÚN Y EL RÉGIMEN FORAL**.

En el **RÉGIMEN FORAL** (aplicable a la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra) el sistema de financiación se caracteriza porque los Territorios Históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra tienen *potestad para mantener, establecer y regular su régimen tributario*. Ello implica que la *exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección de la mayoría de los impuestos estatales* corresponde a cada uno de los tres Territorios del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra. La recaudación de estos impuestos queda en poder de dichos territorios y por su parte, *la Comunidad Autónoma contribuye a la financiación de las cargas generales del Estado no asumidas a través de una cantidad denominada "cupo" o "aportación"*.

Las bases de las CCAA de **RÉGIMEN COMÚN** quedan establecidas en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, en adelante LOFCA.

A su vez, dentro del régimen común, Canarias posee un régimen económico y fiscal especial por razones históricas y geográficas, que se ha regulado teniendo en cuenta las disposiciones de la Unión Europea sobre regiones ultraperiféricas.

Ceuta y Melilla son dos ciudades que participan de la financiación autonómica, de conformidad con sus Estatutos de Autonomía y también del régimen de financiación de las Haciendas Locales. Asimismo, disponen de un régimen de fiscalidad indirecta especial, caracterizado entre otros aspectos porque en su territorio se aplica el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, en lugar del IVA



Como culminación de un proceso de negociación entre el Estado y las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, el **Consejo de Política Fiscal y Financiera en su reunión de 15 de julio de 2009 adoptó, a propuesta del Gobierno de la Nación, el Acuerdo 6/2009**, para la reforma del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía cuya puesta en práctica exigió llevar a cabo una serie de reformas legales. Esta ley acometió las reformas que no requieren el rango de ley orgánica, complementando así la reforma de la LOFCA operada por la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las CC AA.



En la actualidad, la **FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN SE RIGE POR LA LEY 22/2009, DE 18 DE DICIEMBRE**, por la que se regula el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

¿QUÉ ES EL **CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA (CPFF)?**

Se crea por el artículo 3 de la LOFCA, como órgano consultivo y de deliberación de aquellos aspectos de la actividad financiera de las comunidades y de la Hacienda del Estado que, por su naturaleza, precisen de una actuación coordinada de ambas esferas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera está constituido por la ministra de Hacienda y el consejero de Hacienda de cada comunidad o ciudad autónoma.

ACTUAL MODELO DE FINANCIACIÓN

LOS PRINCIPALES RASGOS DEL ACTUAL MODELO DE FINANCIACIÓN:

1.º AUMENTO DE LA AUTONOMÍA Y LA CORRESPONSABILIDAD: se amplía la participación de las CCAA en los principales recursos tributarios y se incrementó su capacidad normativa.

2.º EL MODELO FINANCIACIÓN SE INSTRUMENTÓ MEDIANTE DOS FONDOS PRINCIPALES para atender objetivos complementarios:

- Garantía de igual financiación de los servicios públicos fundamentales para todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad autónoma donde residan. **FONDO DE GARANTÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES. (ARTÍCULO 158.1 CE)**

- Suficiencia global para que las comunidades autónomas tengan asegurada la financiación de todas las competencias que han sido transferidas, que se instrumentó mediante el **FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL.**

3.º La CREACIÓN DE DOS FONDOS DE CONVERGENCIA AUTONÓMICA con financiación adicional que aporta el Estado, con el objetivo de reducir diferencias en financiación entre las comunidades autónomas y conseguir una mayor igualdad:

El Fondo de Competitividad

El Fondo de Cooperación

Recursos financieros

INSTRUMENTOS CUANTITATIVOS DEL SISTEMA (ARTÍCULOS 4 A 16 DE LA LOFCA)

LOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESTARÁN CONSTITUIDOS POR:

- Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
- Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
- Los tributos cedidos, total o parcialmente, por el Estado.
- La participación en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.
- Los recargos que pudieran establecerse sobre los tributos del Estado.
- Las participaciones en los ingresos del Estado a través de los fondos y mecanismos que establezcan las leyes.
- El producto de las operaciones de crédito.
- El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia.
- Sus propios precios públicos.

En su caso, las comunidades autónomas podrán obtener, igualmente, ingresos procedentes de:

- Las asignaciones que se establezcan en los presupuestos generales del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.
- Las transferencias de los *Fondos de Compensación Interterritorial*, cuyos recursos tienen el carácter de carga general del Estado a los efectos previstos en los artículos 2, 138 y 158 de la CE.

LA CAPACIDAD TRIBUTARIA. LOS TRIBUTOS CEDIDOS

ARTÍCULO 10 de la LOFCA: **los tributos cedidos son los establecidos y regulados por el Estado, cuyo producto corresponda a la comunidad autónoma.** Se entenderá efectuada la cesión cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma se establezcan en una ley específica.

CESIÓN TOTAL: si se hubiese cedido la recaudación correspondiente a la totalidad de los hechos imponibles contemplados en el tributo de que se trate.

CESIÓN PARCIAL: si se hubiese cedido la de alguno o algunos de los mencionados hechos imponibles o parte de la recaudación.

Sin perjuicio de los requisitos específicos que establezca la ley de cesión:

TRIBUTOS CEDIDOS DE NATURALEZA PERSONAL: atribución a una comunidad autónoma se realizará en función del domicilio fiscal de los sujetos pasivos, salvo en el gravamen de adquisiciones por causa de muerte, en el que se atenderá al del causante.

TRIBUTOS CEDIDOS QUE GRAVEN EL CONSUMO: su atribución a las comunidades autónomas se llevará a cabo bien en función del lugar de consumo, bien en función del lugar en el que el vendedor realice la operación a través de establecimientos, locales o agencias, bien en función de los consumos calculados sobre una base estadística.

TRIBUTOS CEDIDOS QUE GRAVEN OPERACIONES INMOBILIARIAS, su atribución a las comunidades autónomas se realizará en función del lugar donde radique el inmueble.

TRIBUTOS CEDIDOS (Art. 11 de la LOFCA)

RENDIMIENTOS CEDIDOS	% cesión	POTESTADES NORMATIVAS
1, Tributos cedidos en grado mínimo		Se trata de los tributos en los que solo se cede un porcentaje del rendimiento (recaudación), sin que exista por parte de las comunidades autónomas ninguna capacidad normativa ni competencia gestora. Dicha gestión es realizada por la AEAT y la recaudación es objeto de transferencia a la Generalitat de acuerdo con el sistema de entregas a cuenta y liquidaciones definitivas.
Impuesto sobre el Valor Añadido.....	50%	
Impuesto Especial sobre la Cerveza	58%	
Impuesto Especial sobre el vino y las Bebidas Fermentadas	58%	
Impuesto Especial sobre Productos Intermedios	58%	
Impuesto Especial sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas	58%	
Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco	58%	
Impuesto Especial sobre la Electricidad	100%	
Impuesto Especial sobre Hidrocarburos	58% -100%	
2. Tributos cedidos en grado medio		Artículo 19.Dos. LOFCA: competencias normativas
Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas	50%	Mínimo personal y familiar, regulación de la tarifa y deducciones de la cuota.
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte	100%	Regulación de tipos impositivos.
Tributos sobre el Juego (ámbito territorio nacional)		Determinación de exenciones, base imponible, tipos, cuotas fijas, bonificaciones, devengo y regulación sobre aplicación del tributo.
Impuesto sobre el Patrimonio	100%	Mínimo exento. Tarifa. Deducciones y bonificaciones.
3. Tributos cedidos en grado máximo		La CCAA ejerce las competencias en materia de gestión,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	100%	Reducciones de la base imponible, tarifa, la fijación de la cuantía
Impuesto sobre TP y AJD.....	100%	Tipos de gravamen, deducciones y bonificaciones de la cuota y
Tributos sobre el Juego (ámbito territorial CV)	100%	Exenciones, base imponible, tipos de gravamen y cuotas fijas, bonificaciones, devengo y los aspectos de aplicación de los tributos.
Impuesto sobre el Depósito de Residuos en Vertederos, la Incineración y la Coincineración de Residuos.	100%	

LA POLÍTICA TRIBUTARIA DE LA GENERALITAT; ESPECIAL REFERENCIA A LA GESTIÓN DE TRIBUTOS PROPIOS Y CEDIDOS

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana (EACV) aprobado por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, recoge y perfila la actuación en **materia económica y tributaria de la Comunitat Valenciana en su título IX** y remite en cuanto a la gestión de la actividad tributaria a lo que dispongan la **Constitución española** y la ley orgánica prevista en el artículo 157.3 de la misma, esto es, la LOFCA.

El EACV establece en su artículo 67 que la financiación se basa en los **PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA, SUFICIENCIA Y SOLIDARIDAD**

Artículo 69 EACV: la **APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS PROPIOS** de la Generalitat se encomienda al Servicio Tributario Valenciano (**actualmente Agencia Tributaria Valenciana**), en régimen de descentralización funcional.

SUBSISTEMA TRIBUTARIO AUTONÓMICO

- ✓ Los impuestos **propios**, tasas y contribuciones especiales de acuerdo con lo que establezca la LOFCA.
- ✓ Los rendimientos de los impuestos **cedidos** por el Estado.
- ✓ Los **recargos** sobre los impuestos estatales.

SI reforma o modificación del sistema tributario español que implique una supresión de tributos o una variación de los ingresos de la Comunitat Valenciana que dependen de los tributos estatales: el Estado tendrá que adoptar las medidas de compensación oportunas».

LA GESTIÓN, RECAUDACIÓN, LIQUIDACIÓN E INSPECCIÓN de los tributos propios, los cedidos y las formas de colaboración en estas materias, en relación con los impuestos del Estado, se adecuarán a la LOFCA

LA AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA

Artículo 69 EACV: «el ejercicio de las competencias normativas de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos cuyo rendimiento esté cedido a la Generalitat, así como la revisión de actos dictados en vía de gestión de dichos tributos, se llevará a cabo en los términos fijados en la LOFCA, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con la Administración del Estado de acuerdo con lo que establezca la ley que fije el alcance y condiciones de la cesión. Y si de acuerdo con lo dispuesto en la LOFCA se atribuyen a la Generalitat algunas funciones de aplicación sobre tributos cedidos, se encomiendan al Servicio Tributario Valenciano» *actualmente:* **Agencia Tributaria Valenciana (ATV)**

La Agencia Tributaria Valenciana es el organismo encargado de:

La **aplicación de los tributos estatales cedidos**, en los términos fijados en la legislación que regule la cesión.

La **aplicación de los tributos propios de la Generalitat**, en los términos establecidos en la legislación que los regule.

La **aplicación de los recargos autonómicos** que pueda establecer la Generalitat **sobre los tributos estatales**.

El **ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria**.

La **función revisora en vía administrativa** en el ámbito de las competencias de la Generalitat.

La **recaudación en periodo ejecutivo**, y las **compensaciones** y los **aplazamientos** de los ingresos de derecho **público** de naturaleza no tributaria de la Generalitat.

Las **funciones que**, mediante ley, convenio, delegación de competencias o encomienda de gestión, se le **atribuyan** en relación con los tributos y recursos de titularidad de otras Administraciones públicas.

La **colaboración y coordinación** con otras Administraciones tributarias.

La **lucha contra el fraude y la evasión fiscal** en el ámbito de los tributos y recargos cuya aplicación le corresponda

TRIBUTOS PROPIOS (ARTS. 6 A 9 DE LA LOFCA)

TASAS las CCAA podrán establecer tasas por la **utilización de su dominio público**, así como por la **prestación de servicios públicos** o la **realización de actividades en régimen de derecho público** de su competencia que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos, cuando concurra cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 7 de la LOFCA.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES. Las CCAA podrán establecer contribuciones especiales por la **obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización por las mismas de obras públicas o del establecimiento o ampliación a su costa de servicios públicos.**

IMPUESTOS

CANON DE SANEAMIENTO creado por la Ley 2/1992, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana.

Artículo 20.2: Su **hecho imponible** lo constituye la **producción de aguas residuales, manifestada a través del consumo de agua de cualquier procedencia.** El canon será exigible desde la entrada en vigor de la ley y vendrá referido al volumen de agua consumida para usos domésticos o industriales, pudiendo diferenciarse en su determinación atendiendo a la clase de consumo, a la población y la carga contaminante incorporada al agua. Su aplicación afectará tanto al consumo de agua suministrada por los Ayuntamientos o por las empresas de abastecimiento, como a los consumos no medidos por contadores o no facturados.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES QUE INCIDEN EN EL MEDIO AMBIENTE regulado en el artículo 154 de la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. Constituyen **el hecho imponible** del impuesto los **daños, impactos, afecciones y riesgos para el medio ambiente** derivados de la realización en el territorio de la Comunitat Valenciana, **mediante las instalaciones y demás elementos patrimoniales** a los que se refiere el apartado uno.1, de cualquiera de las actividades siguientes:

- La producción, almacenamiento o transformación de energía eléctrica.
- La actividad de transporte de energía eléctrica.
- La producción, tenencia, depósito y almacenamiento de sustancias consideradas peligrosas.
- La emisión de gases contaminantes

IMPUESTO SOBRE VIVIENDAS VACÍAS (creado por ley de medidas de 2021). Constituye **el hecho imponible** del impuesto sobre las viviendas vacías **la tenencia de viviendas declaradas deshabitadas** en los términos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana.

TRIBUTOS PROPIOS

TRIBUTOS PROPIOS QUE YA NO ESTÁN O ESTARÁN EN VIGOR

▲ Impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos e incineración, coincineración y valorización energética

Impuesto derogado a partir del 01/01/2023

Se deroga el tributo propio autonómico al gravar el mismo hecho imponible que el impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos creado por el capítulo II de la [Ley 7/2022](#), de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

[Disposición derogatoria](#) de la Ley 8/2022 de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, con excepción del apartado dieciséis, relativo al Fondo autonómico para la mejora de la gestión de residuos.

▲ Tributos propios creados por la Ley del cambio climático y la transición ecológica.

La [Ley 6/2022](#), de 5 de diciembre, de la Generalitat, del cambio climático y la transición ecológica de la Comunitat Valenciana crea los siguientes tributos propios, que entrarán en vigor a partir de enero de 2025:

- ▶ Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica.
- ▶ Impuesto sobre la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera provenientes de instalaciones.
- ▶ Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.

Han sido suprimidos por el Decreto Ley 17/2024, de 23 de diciembre, del Consell, de medidas urgentes para la mejora de la fiscalidad verde y desarrollo de la actividad económica en la Comunitat Valenciana.

▲ Impuesto sobre estancias turísticas

La [Ley 7/2022](#), de 16 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales para impulsar el turismo sostenible crea el siguiente impuesto que entrará en vigor a partir del 19/12/2023.

Norma derogada, con efectos de 15 de noviembre de 2023, por el art. único del Decreto-ley 12/2023, de 10 de noviembre.

COMPETENCIAS (CAPÍTULO III DE LA LOFCA) (ARTS. 17 A 22)

Artículo 17. LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS REGULARÁN POR SUS ÓRGANOS COMPETENTES, DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, LAS SIGUIENTES MATERIAS:

- a) La elaboración, examen, aprobación y control de sus **presupuestos**.
- b) El establecimiento y la modificación de sus **propios impuestos, tasas y contribuciones especiales**, así como de sus elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.
- c) El ejercicio de las **competencias normativas** establecidas por la Ley reguladora de la cesión de tributos.
- d) El establecimiento y la modificación de los **recargos sobre los tributos del Estado**.
- e) Las **operaciones de crédito** concertadas por la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo establecido en el artículo decimocuarto de la presente Ley.
- f) El **régimen jurídico del patrimonio** de las Comunidades Autónomas en el marco de la legislación básica del Estado.
- g) Los **Reglamentos Generales de sus propios tributos**.
- h) Las demás funciones o competencias que le atribuyan las Leyes.

Artículo 19.1 LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS Y LA POTESTAD SANCIONADORA RESPECTO A SUS PROPIOS TRIBUTOS CORRESPONDERÁ A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, la cual dispondrá de plenas atribuciones para la ejecución y organización de dichas tareas, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con la Administración Tributaria del Estado, especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo.

Dos. **EN CASO DE TRIBUTOS CEDIDOS, CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA** podrá asumir, en los términos que establezca la ley que regule la cesión de tributos, las siguientes **competencias normativas**....

En el ejercicio de las competencias **OBSERVARÁN EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD ENTRE TODOS LOS ESPAÑOLES, NO ADOPTARÁN MEDIDAS QUE DISCRIMINEN POR RAZÓN DEL LUGAR DE UBICACIÓN** de los bienes, de procedencia de las rentas, de realización del gasto, de la prestación de los servicios o de celebración de los negocios, actos o hechos; y **MANTENDRÁN UNA PRESIÓN FISCAL EFECTIVA GLOBAL EQUIVALENTE A LA DEL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL**

COMPETENCIAS

Artículo 19.2 (continuación) EN CASO DE TRIBUTOS CEDIDOS, CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA PODRÁ ASUMIR POR DELEGACIÓN DEL ESTADO LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS, LA POTESTAD SANCIONADORA Y LA REVISIÓN, EN SU CASO, DE LOS MISMOS, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas Administraciones, todo ello de acuerdo con lo especificado en la ley que fije el alcance y condiciones de la cesión.

Lo previsto en el párrafo anterior **NO SERÁ DE APLICACIÓN** en el IRPF, en el IVA, ni en los Impuestos Especiales de Fabricación.

LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS, POTESTAD SANCIONADORA Y REVISIÓN, EN SU CASO, DE LOS DEMÁS TRIBUTOS DEL ESTADO RECAUDADOS EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA corresponderá a la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de la delegación que aquélla pueda recibir de ésta y de la colaboración que pueda establecerse, especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo

Artículo 20.

El conocimiento de las RECLAMACIONES INTERPUESTAS CONTRA LOS ACTOS DICTADOS por las Comunidades Autónomas y por las Ciudades con Estatuto de Autonomía EN RELACIÓN CON SUS TRIBUTOS PROPIOS CORRESPONDERÁ A SUS PROPIOS ÓRGANOS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS.

Cuando así se establezca en la correspondiente ley del Estado, y en relación con los **TRIBUTOS ESTATALES**, la competencia para el ejercicio de la **FUNCIÓN REVISORA EN VÍA ADMINISTRATIVA DE LOS ACTOS DICTADOS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y POR LAS CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA** podrá corresponder a las mismas, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con la Administración Tributaria del Estado.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

PUNTO DE CONEXIÓN: «el criterio de sujeción, personal o territorial a un impuesto regulado por el Estado y cedido a una comunidad autónoma, en virtud del cual se le atribuye la gestión, recaudación y, en su caso, la capacidad normativa sobre el mismo».

Artículo 23.

Los conflictos que se susciten en la aplicación de los **PUNTOS DE CONEXIÓN** de los tributos se resolverán por una **JUNTA ARBITRAL**.

Las competencias de la Junta Arbitral se extenderán a la resolución de aquellos conflictos que puedan plantearse entre Administraciones sobre la **titularidad del rendimiento o de las competencias de gestión, inspección o recaudación**, como consecuencia de la aplicación territorial de las normas o acuerdos de cesión de tributos a las Comunidades Autónomas.

Los conflictos serán resueltos por el **procedimiento que reglamentariamente se establezca**, en el que se dará **audiencia al interesado**. Dicho procedimiento, cuando **ninguna de las dos cuotas líquidas objeto de conflicto supere 125.000 euros**, podrá consistir en un **procedimiento simplificado**.

Cuando se suscite el conflicto, las Administraciones afectadas lo **notificarán a los interesados**, lo que determinará la **interrupción de la prescripción**, y se **abstendrán de cualquier actuación ulterior**.

La Junta Arbitral resolverá **conforme a derecho**, todas las cuestiones que ofrezca el expediente. Las resoluciones de la Junta Arbitral tendrán **carácter ejecutivo** y serán **impugnables en vía contencioso-administrativa**.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Artículo 24.

LA JUNTA ARBITRAL a que se refiere el apartado 6. a) del artículo anterior estará **presidida** por un **jurista de reconocido prestigio**, designado para un período de **cinco años** por el Ministro de Hacienda, a propuesta del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas

En todo lo referente al **funcionamiento, convocatoria, reuniones y régimen de adopción de acuerdos** de la Junta Arbitral se estará a lo dispuesto, en materia de órganos colegiados, en la Ley 39/2015.

En el **procedimiento simplificado** actuará como órgano de resolución el presidente de la Junta Arbitral.